ACÓRDÃO Nº 1.240/2022 — PLENÁRIO

Processo TC nº 4.418/2021 · Representação · Interessada: sociedade de economia mista estadual · Relator: Conselheiro Josué Pereira do Vale

EMENTA. REPRESENTAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ARBITRAGEM. ADMISSIBILIDADE (LEI Nº 9.307/1996, ART. 1º, § 1º; LEI Nº 13.303/2016). DEVERES CORRELATOS: DEFESA TÉCNICA DILIGENTE, PROVISIONAMENTO ADEQUADO, TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONTROLE EXTERNO. ARBITRAGEM NÃO SUBTRAI A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM DETERMINAÇÕES.

RELATÓRIO

Representação questiona a participação de estatal estadual em arbitragens envolvendo contratos de delegação, apontando riscos de condução processual deficiente e de opacidade dos valores envolvidos.

VOTO DO RELATOR

A submissão de litígios patrimoniais disponíveis à arbitragem por estatais é lícita e, muitas vezes, recomendável. A opção não exonera a administração dos deveres de boa gestão: escolha criteriosa de patronos e assistentes, acompanhamento ativo, avaliação fundamentada de acordos, provisionamento segundo as normas contábeis e informação tempestiva ao controle externo.

O controle externo não revisa o mérito da sentença arbitral, mas fiscaliza os ATOS DE GESTÃO da estatal no litígio: a diligência da defesa, a economicidade das escolhas processuais e o tratamento contábil e orçamentário dos riscos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o Plenário decide: (i) conhecer da representação e julgá-la parcialmente procedente; (ii) determinar às estatais estaduais que instituam rotinas de governança de litígios arbitrais, com relatórios semestrais ao conselho de administração e remessa ao Tribunal; (iii) determinar o provisionamento na forma das normas contábeis. Unânime.

Costa do Jacarandá (JA), 14 de setembro de 2022.

Conselheiro Josué Pereira do Vale
Relator

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3